**คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๖๙-๓๙๗๕/๒๕๖๗**

**นาย ส กับพวกรวม ๗ คน โจทก์**

**บริษัท บ จำกัด จำเลย**

**พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๙ และ ๒๔**
**กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓**
**ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ และ ๒๕๒**
**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑**

**เรื่อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดระบุเวลาการทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา ขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ย่อมตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้**

คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันทำหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำแท่นฐานการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จำเลยส่งโจทก์ทั้งเจ็ดไปทำงานให้แก่บริษัท ฟ จำกัด ทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กำหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อสิ้นรอบการทำงานในแต่ละรอบ โดยรอบการทำงานปกติของโจทก์ทั้งเจ็ด คือ วันทำงาน ๒๑ วัน และวันพัก ๒๑ วัน จำเลยทำสัญญาจ้างแรงงานหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ โดยสัญญาจ้างแรงงานระบุเวลาทำงานเป็นกะ กำหนดเป็นกะกลางวัน เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กะกลางคืน เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา รวมเป็นเวลากะละ ๑๒ ชั่วโมง งานของโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการทำงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกำหนดให้ทำงานปกติได้สูงสุดวันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งตามสภาพการจ้างที่แท้จริง โจทก์ทั้งเจ็ดต้องทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง การที่จำเลยระบุเวลาทำงานในสัญญาจ้างแรงงานเป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง อีก ๔ ชั่วโมง เป็นการทำงานล่วงเวลา เป็นการระบุที่ไม่ตรงกับความจริง เนื่องจากจำเลยบังคับให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานปกติทุกวันเป็นเวลาวันละ ๑๒ ชั่วโมง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่สามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง แล้วทำงานเพียงแค่ ๘ ชั่วโมงได้ ค่าจ้างที่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติจึงต้องคำนวณจากค่าตอบแทนการทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมงรวมกัน โจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปีคงที่ ค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน ดังนั้น ค่าตอบแทนรายวัน เงินโบนัสประจำปีคงที่ และค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงานถือว่าเป็นค่าจ้าง ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดด้วยเหตุที่จำเลยได้รับแจ้งจากบริษัท ฟ จำกัด เรื่องการยกเลิกการบริการ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้าง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยนำเฉพาะค่าตอบแทนรายวันในอัตราวันละ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคำนวณ แต่ไม่ได้นำค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง เงินโบนัสประจำปีคงที่ และค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงานมารวมคำนวณเป็นค่าจ้างเพื่อคำนวณค่าชดเชยด้วย จำเลยจึงจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดขาดไปเป็นเงินตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าขาดไปเป็นเงินตามคำฟ้องของโจทก์แต่ละคน นอกจากนี้การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอบังคับจำเลยให้ชำระค่าจ้างค้างจ่ายและเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้อง ค่าชดเชยและดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง

จำเลยทุกสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่แปลงสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จำเลยปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และเมื่อรวมกันสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ในวันทำสัญญาจ้าง โจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยตกลงกำหนดอัตราค่าตอบแทนโดยแยกเป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง ค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง ซึ่งโจทก์ทั้งเจ็ดลงลายมือชื่อโดยไม่ได้โต้แย้ง ถือว่ายินยอมผูกพันตามสัญญาจ้าง จำเลยได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ทั้งเจ็ดครบถ้วนแล้ว โดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง จำเลยไม่ได้จงใจหรือเจตนาไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีอีกทั้งโจทก์ทั้งเจ็ดทราบล่วงหน้าแล้วว่าบริษัทคู่สัญญายกเลิกสัญญากับจำเลย จึงไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินที่โจทก์ทั้งเจ็ดเรียกร้องตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนที่ขาดแก่โจทก์ทั้งเจ็ด พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทุกสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดสำหรับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเจ็ดทราบดีขณะทำสัญญาว่า โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นกะ กะกลางวันตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา แต่กะกลางคืนตั้งแต่เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา ระยะเวลาการทำงานของโจทก์ทั้งเจ็ดวันละ ๑๒ ชั่วโมง ถือเป็นเวลาทำงานปกติ โบนัสและค่าเดินทางถือเป็นเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่เงินค่าตอบแทนจากการทำงานโดยตรงตามเวลาทำงานปกติ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลย

จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ถือเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยนำค่าจ้างจากเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง มาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ถูกต้อง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยมีระบุเวลาทำงานไว้ชัดเจนว่า กะกลางวัน เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฬิกา กะกลางคืน เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา รวมทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมง เป็นเวลาทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง ที่เหลือเป็นการทำงานล่วงเวลา อัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติ ๘ ชั่วโมง อัตราค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ทั้งการคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ระบุให้คำนวณจากฐานค่าจ้างในวันทำงานปกติ จากผลรวมของค่าจ้างในวันทำงานปกติ ( ๘ ชั่วโมง) กับค่าล่วงเวลา ( ๔ ชั่วโมง) และจำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานต่อวันให้โจทก์ทั้งเจ็ดโดยแบ่งเป็นอัตราค่าจ้างปกติ ๘ ชั่วโมง กับค่าล่วงเวลา ๔ ชั่วโมง มาตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานกับจำเลย โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดขอแก้ไขสัญญาจ้างหรือทักท้วงข้อกำหนดในสัญญาจ้างว่าไม่ถูกต้องประการใด จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับได้และผูกพันคู่สัญญา เมื่อจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างในเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง ครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดพร้อมดอกเบี้ยอีก

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งเจ็ดประการเดียวว่า แม้สัญญาจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดระบุเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติจำเลยให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นกะ กะละ ๑๒ ชั่วโมง ทำงาน ๒๑ วัน พัก ๒๑ วัน โดยโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมงตลอด ไม่เคยทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง และจำเลยไม่เคยถามความสมัครใจในการทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง โจทก์ทั้งเจ็ดไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่ทำงานล่วงเวลาได้ จำเลยกำหนดให้โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานล่วงเวลาในวันทำงานทุกวันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขณะทำสัญญาจ้างแรงงาน การกำหนดในลักษณะดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับจากการทำงานในเวลาทำงานปกติวันละ ๑๒ ชั่วโมง จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติที่ต้องนำมาเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง โดยไม่คำนึงว่าจำเลยจะเรียกเงินที่จ่ายให้โจทก์ทั้งเจ็ดในช่วงระหว่างการทำงาน ๔ ชั่วโมงสุดท้ายของวันว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจททั้งเจ็ด พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าชดเชยดังกล่าว นับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

---

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา